Autos: 0830034-09.2023.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Patricia Fortes Ribeiro
Réu: Bradesco Saúde S/A

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo procedimento comum, proposta por **Patrícia Fortes Adorno Ribeiro** em face de **Bradesco Saúde S/A**, ambos qualificados.

Como base da sua pretensão, narra a parte autora, em síntese, que é beneficiaria do plano de saúde réu e, em 22/06/2021, foi diagnosticada com carcinoma mamário de perfil imuno-histoquímico (câncer de mama). Explica que foi recomendado por seu médico diversos tratamentos ao longo dos dois últimos anos.

Dispõe que precisou ajuizar a ação n. 0824245-97.2021.8.12.0001, que tramitou perante a 16ª Vara Cível desta Comarca, para que a ré custeasse o tratamento indicado por seu médico, todavia, apesar de procedente o pedido, o tratamento se mostrou insuficiente para o seu quadro, ocasião que foram modificados por diversas vezes.

Relata que a ré está negando o reembolso de alguns tratamentos prescritos e de outros não vem reembolsando os valores de forma integral.

Sustenta acerca da ilegalidade do comportamento da ré, bem como do dever da ré de reembolsar integralmente a quantia paga para o tratamento indicado e, ainda, defende a configuração de danos morais na espécie.

Pleiteia, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a custear os medicamentos prescritos até o final do tratamento médico, sem limitação e conforme prescrição médica.

Ao final, requer: a) seja a ré condenada a custear o tratamento oncológico prescrito por seu médico, confirmando a tutela antecipada pugnada; b) seja a ré condenada ao reembolso integral das despesas médico-hospitalares advindas do tratamento oncológico, no valor de R$ 120.881,92 (cento e vinte mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), e; c) seja a ré condenada ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 150.881,92 (cento e cinquenta mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

Junta documentos às fls. 47-451.

O pedido de tutela antecipada foi deferido às fls. 460-463.

Citada, a parte ré apresentou contestação às f. 468-491,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

argumentando que o tratamento solicitado pela autora não tem respaldo técnico e cientifico que comprove sua eficácia e segurança, configurando tratamento experimental "*off label*", de modo a exclui-lo da cobertura contratual. Aduz que a ANS permite a exclusão de tratamento clinico e cirúrgicos experimentais. Explica que quando o segurado apta por realizar tratamento fora da rede credenciada, o reembolso é pago de acordo com o limite contratual, cujo cálculo é definido em cláusula constante nas condições gerais da apólice contratada. Defende que o reembolso de valores deverá ser nos limites das obrigações contratuais, não podendo ocorrer de forma indiscriminada ou mesmo sob qualquer valor apresentado. Rebate a pretensão relativa aos danos morais. Requer a improcedência dos pedidos. Junta documentos às fls. 492-591.

Impugnação à contestação às fls. 613-646, ocasião em que a parte autora rebate as teses defensivas suscitadas pela ré e, ainda, reforça os fatos e fundamento jurídicos contidos na inicial.

Instados a especificar provas, à parte ré pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (f. 702) e a autora permaneceu silente.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Passa-se à fundamentação para, ao final, decidir.

I. Do julgamento antecipado de mérito

O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria posta revela preponderantemente de direito e a matéria fática com alguma relevância se encontra suficientemente demonstrada pela prova documental constante dos autos, sendo despicienda, portanto, qualquer dilação probatória, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

II. Da inversão do ônus da prova

Dispõe o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo."

A visão da relação de consumo na via processual consubstancia-se, para a análise deste estudo, à figura da inversão do ônus da prova, insculpida no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esta ótica, tendo em vista à relação claramente consumerista abordada nos autos, são aplicáveis as disposições específicas do Código do Consumidor, o qual permite a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, diante de hipossufissiência ou verificada a verossimilhança de suas alegações.

Não há questões preliminares pendentes de análise, razão pela qual passa-se diretamente ao enfrentamento do mérito.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

III. Do mérito

Cuida-se de ação pelo procedimento comum em que pretende a parte autora seja a ré compelida à custear tratamento oncológico conforme indicado pelo seu médico e, ainda, seja a ré condenada em danos morais e ao reembolso das despesas arcadas com tratamento objeto da lide.

É incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes. Também não é controvertido que a parte autora foi diagnosticada com "*neoplasia de mama, patologia classificada sob CID C50*" e lhe foi indicado tratamento por meio dos medicamentos "*sacituzumabe gavitecana (nome comercial: Trodelvy)*" e "*Granulokine*" (fls. 64-66).

No mais, restou demonstrado a negativa da ré em fornecer o tratamento indicado, sob o argumento que o seu fornecimento não se enquadra no rol de cobertura obrigatória da ANS ou mesmo possui previsão contratual, pois trata-se de tratamento experimental.

Por fim, também não é controvertido que a ré reembolsou apenas parcialmente as despesas médicas-hospitalares advindas do tratamento da autora no Hospital Sírio Libanês (fls. 68-90).

Cinge-se a controversa, portanto, em analisar sobre a obrigação, ou não, da ré em fornecer o tratamento da forma prescrita pelo médico da autora.

Os pedidos são procedentes.

Verifica-se pelo laudo de f. 64-66, que foram prescritos os seguintes tratamentos para o caso da autora:

> Como as opções de tratamento convencionais já foram empregadas no tratamento da neoplasia da sra. Patrícia, indico que se empregue, no cenário atual, a medicação sacituzumabe govitecana (nome comercial: Trodelvy). Esta medicação já está disponível no Brasil, com indicação em bula para neoplasia de mama triplo-negativa. No entanto, essa medicação já tem eficácia comprovada para o tratamento de neoplasias de mama metastáticas com expressão de receptores hormonais e HER2-negativas, e é aprovada por outras agências regulatórias para esta indicação. Há,

> Além disso, como a sra. Patrícia já foi submetida a múltiplos tratamentos oncológicos previamente e apresenta risco aumentado de toxicidade hematológica, indico a aplicação da medicação Granulokine, na dose de 300 mcg por via subcutânea uma vez ao dia, nos seis dias após cada aplicação de sacituzumabe govitecana, visando a prevenção de neutropenia febril.

Pois bem. Comprovada a necessidade de tratamento específico ao paciente, não cabe ao plano negar ou limitar o tratamento a ser fornecido, sob a justificativa que o medicamento prescrito não é indicado para o tratamento solicitado, tratando-se de tratamento experimental ou que não se enquadra no rol a ANS.

Ocorre, que a ré se predispôs a cuidar de vidas, assim tem o dever de disponibilizar o indispensável para que o paciente amenize a adversidade decorrente do diagnostico que o acomete.

Indo além, o plano de saúde não possui competência para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

escolher o tratamento que entende por adequado para o filiado, essa função é de prerrogativa exclusiva do médico.

De mais a mais, está-se diante de uma típica relação de consumo, de modo que deve ser levado em consideração a função social do contrato celebrado entre as partes, por consequência, verifica-se que é obrigação do plano de saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico do paciente, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

Em casos semelhantes, entendeu a jurisprudência do E. TJMS:

> RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS — PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA COBERTURA CONTRATUAL OU NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – MÉTODO A SER UTILIZADO DE COMPETÊNCIA DE MÉDICO RESPONSÁVEL – COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE EMERGÊNCIA – RECUSA INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA. 01. O plano de saúde deve assegurar ao beneficiário a realização de tratamento não incluído na cobertura contratual ou na lista de procedimentos obrigatórios da ANS, quando existente expressa indicação médica e comprovado o caráter de urgência ou emergência do procedimento. 02. O plano de saúde não pode recusar-se a fornecer o medicamento que faz parte do método a ser utilizado e prescrito pelo médico responsável na realização do tratamento do paciente, o qual era previsto expressamente no contrato. 03. A negativa em fornecer tratamento médico com caráter emergencial acarreta dano moral in re ipsa. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 80000160320188120800 Dourados, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Sendo assim, não é cabível a recusa da ré em custear o tratamento prescrito para o caso da autora, sob o argumento de que o tratamento não está previsto no rol de cobertura da ANS ou no contrato, porquanto compete ao médico indicar o tratamento mais adequado e eficiente ao seu paciente.

Outrossim, alegações genéricas e superficiais de que não é obrigada a custear medicamento quando trata-se de tratamento experimental é insuficiente para afastar a obrigação de custeio do plano de saúde, pois deve ser levada em consideração a função social do contrato celebrado entre as partes.

No mais, vale dizer, é incontroverso o registro dos medicamentos *Trodelvy* e *Granulokine* junto à ANVISA. A questão discutida pela ré restringe-se à inexistência de indicação para essa enfermidade na bula do remédio.

Com efeito, o uso de drogas farmacêuticas que não seguem as indicações homologadas para aquele fármaco (*off label*), por si só, não caracteriza o uso como como inadequado ou incorreto, desde que recomendado por médico especialista, como ocorre nos autos.

Em vista destes argumentos, havendo previsão de cobertura para a doença que acomete a autora, bem como prescrição médica para os medicamentos *Trodelvy* e *Granulokine*, mister reconhecer o direito da autora ao fornecimento do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

referido fármaco pelo período que lhe for necessário.

Dito isso, passa-se a análise do pedido de **reembolso integral** da quantia gasta com tratamento médico-hopitalar. Neste ponto, razão também assiste à autora.

Sobre reembolso, prevê o item "*2.26. Limite de Reembolso*" do documento de fls. 492-559, juntado pela ré (f. 500):

> **2.26. Limite de Reembolso**
> **É o limite monetário com o qual a Seguradora se compromete a ressarcir o Segurado pela realização de procedimentos, de acordo com as coberturas contratadas, em prestador de sua livre escolha.**
>
> 2.26.1. Limite de Despesas com Honorários e Serviços Médicos
> É o resultado da multiplicação dos seguintes fatores:
> a) o valor do CRS-DM, na data do evento;
> b) a quantidade de CRS-DM referente ao procedimento médico, prevista na Tabela de Honorários e Serviços Médicos da Bradesco Saúde; e
> c) o múltiplo de reembolso contratado para as classes previstas na Tabela de Produto constante do Anexo às Condições Gerais.
>
> 2.26.2. Limite de Despesas Hospitalares
> É o resultado da multiplicação dos seguintes fatores:
> a) o valor do CRS-DH, na data do evento;
> b) a quantidade de CRS-DH estabelecida na Tabela de Serviços Hospitalares da Bradesco Saúde; e
> c) o múltiplo de reembolso contratado.

Pois bem. Embora lícita, a princípio, a possibilidade de limitação contratual do valor a ser reembolsado, conforme permissão legal expressa no artigo 1º, §1º, alínea 'c', e art. 12, VI, ambos da Lei 9.656/98, sabe-se que para validade da cláusula impõe-se que sejam observados os parâmetros da boa-fé objetiva, do qual decorre o dever de informação, transparência e cooperação.

Por consequência, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, o que, claramente, não se vislumbra no caso.

Acontece, que no caso em tela, inexiste no contrato informação clara e precisa a respeito da fórmula de cálculo do valor à ser reembolsado em caso de tratamento médico-hospitalar com profissionais ou clínicas não credenciadas à rede do plano de saúde.

No mais, tem-se que para verificar o valor exato à ser restituído, faz-se necessário a realização de cálculo complexo, com variáveis de difícil compreensão pelo consumidor (f. 483), o que viola o dever de informação e transparência imposto pelo inc. III, do artigo 6º do CDC.

A propósito, em casos semelhantes, entendeu a jurisprudência pátria:

> Plano de saúde. Seguro saúde. Ação de cobrança. Pedido de reembolso de despesas médicas e hospitalares. Preliminar. Prescrição. Prazo decenal, já decidido pelo STJ, para o ajuizamento de ação em desfavor de seguro saúde, na qual se busca ressarcimento de despesas médicas. Prescrição afastada. Mérito. Pretensão da autora, beneficiária, ao reembolso integral de tratamento cirúrgico realizado em hospital credenciado. Quadro clínico grave

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

> [inflamação e extensa aderência intestinal decorrente de obstrução] que determinou a realização de cirurgia de urgência por médico especialista. Inexistência de profissionais credenciados aptos ao tratamento da autora, como comprovado nos autos. Reembolso integral, nos termos do art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/96. Obtenção do valor máximo dos reembolsos que depende de cálculo complexo e incerto/impreciso, com três variáveis de difícil compreensão. Violação do dever de informação e transparência (art. 6º, II do CDC). Reembolso integral devido. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10169353120198260100 SP 1016935-31.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 19/10/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)
>
> Plano de saúde. Seguro saúde. Ação de cobrança. Pedido de reembolso de despesas médicas e hospitalares. Preliminar. Prescrição. Prazo decenal, já decidido pelo STJ, para o ajuizamento de ação em desfavor de seguro saúde, na qual se busca ressarcimento de despesas médicas. Prescrição afastada. Mérito. Pretensão da autora, beneficiária, ao reembolso integral de tratamento cirúrgico realizado em hospital credenciado. Quadro clínico grave [inflamação e extensa aderência intestinal decorrente de obstrução] que determinou a realização de cirurgia de urgência por médico especialista. Inexistência de profissionais credenciados aptos ao tratamento da autora, como comprovado nos autos. Reembolso integral, nos termos do art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/96. Obtenção do valor máximo dos reembolsos que depende de cálculo complexo e incerto/impreciso, com três variáveis de difícil compreensão. Violação do dever de informação e transparência (art. 6º, II do CDC). Reembolso integral devido. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10169353120198260100 SP 1016935-31.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 19/10/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

De mais a mais, a ré nem ao menos demonstrou ter em sua rede credenciada o tratamento indicado para o caso da autora, ônus que lhe incumbia. Por consequência, caberá a ré arcar integralmente com as despesas médico-hospitalares despendidas pela autora.

Nesse sentido:

> AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INJEÇÕES ANTI-VEGF (ANTIANGIOGÊNICAS). DEGENERAÇÃO MACULAR DO OLHO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao caso as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição dos recursos. II. Deixa de ser analisado o agravo retido interposto pela ré, pois não foi postulada, expressamente, a sua apreciação em sede de recurso adesivo, na forma do art. 523, § 1º, do CPC/1973. III. Nas ações movidas pelos beneficiários dos planos de saúde em decorrência de supostos descumprimentos de contratos, incide, ante a ausência de previsão específica, o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205, do CC. IV. No caso, a autora apresenta baixa visual central severa no olho direito, necessitando da aplicação de injeções intra-vítreas, com o medicamento Bevazicumal e/ou Lucentis, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano de saúde. V. Entretanto, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. VI. Ademais, o tratamento por injeções antiangiogênicas não está previsto nas hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Da mesma forma, a Resolução nº 338/2013, da ANS, determina como cobertura obrigatória o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico (com diretriz de utilização). **VII. É descabida a limitação do reembolso de acordo com a tabela de procedimentos médicos da ré. O consumidor tem direito à informação clara e específica a respeito do contrato firmado. Na hipótese dos autos, não foi comprovado que a demandante tinha ciência dos valores que seriam restituídos caso utilizados serviços médico-hospitalares, restando cabível o ressarcimento integral das despesas comprovadas, descontados os valores já reembolsados, acrescido de correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, e dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência dos arts. 3º, § 2º e 6º, III e VIII, do CDC.** Aliás, tratando-se matéria de ordem públic ofício, independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. IX. Redimensionamento da sucumbência, considerando o integral decaimento da ré em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. ALTERADO, DE OFÍCIO, O TERMO INCIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. (Apelação Cível Nº 70068499847, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/06/2016).Grifei.

SEGURO DE SAÚDE - Autora que questiona os valores reembolsados pela requerida aduzindo a desproporção entre o que pagou e o que lhe foi restituído Sentença de parcial procedência Irresignação das partes Recurso da requerida Operadora de seguro de saúde que não pode deixar de reembolsar gastos com profissionais e procedimentos inerentes a tratamentos com indicação médica e que possuem cobertura Pagamento dos honorários médicos relativos a auxiliares e procedimentos pós-cirúrgicos que se impõe Recurso da autora Autora que é titular de seguro de saúde, cujo contrato prevê expressamente o reembolso dos honorários médicos que lhe foram negados e pagos a menor, ainda que realizado o tratamento em rede não credenciada **Obscuridade dos critérios contratuais utilizados para cálculo do reembolso - Ofensa ao dever de informação Incidência dos artigos 14, 51, IV, 46 e 47 do CDC Dever da seguradora de reembolsar o valor total das despesas** Precedentes deste Tribunal Recurso da requerida desprovido e recurso da autora provido. (TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1052819-63.2015.8.26.0100, rel. des. Miguel Brandi, j. 23/11/2016 sem destaque no original). (grifei).

Assim, tendo em vista que a autora comprovou, por meio dos documentos de fls. 68-90, que teve o gasto no valor de R$ 120.881,92 com tratamento médico-hospitalar, deverá à ré reembolsar integralmente referida quantia.

No mais, tem-se que a ré não demonstrou o reembolso dos valores pugnados pela autora, assim, impõe-se a total procedência do pedido autoral.

Por fim, passa-se à análise do pedido de **danos morais**, no qual entendo pela procedência do pedido.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

Isso porque, caracterizada a ilicitude da ré, não há como negar o pleito da parte autora, quanto aos danos morais que afirma ter sofrido, sendo desnecessária qualquer prova neste sentido, pois restam inegáveis os prejuízos que são decorrentes da injusta negativa à tratamento de saúde.

Tem-se que a negativa à realização do tratamento indicado para a autora causou manifesto sofrimento desnecessário, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente.

A orientação jurisprudencial sobre o tema é a seguinte, a saber:

> APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DO EXAME PET/CT. AUTOR COM CARCINOMA RENAL. SOLICITAÇÃO DA MÉDICA ASSISTENTE JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE DEFINIR O CLONE TUMORAL. ROL DA ANS QUE CONTÉM APENAS AS COBERTURAS MÍNIMAS EM CARÁTER OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL DA ENFERMIDADE. EXAME QUE CUSTEADO PELO AUTOR DETECTOU TUMORES. DEVER DE COBERTURA PRESENTE. REEMBOLSO TOTAL DOS VALORES DESPENDIDOS. AUSÊNCIA DE MERA LIBERALIDADE NA ESCOLHA DA CLÍNICA. DANO MORAL. ABALO AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMO NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. DECISÃO RETOCADA.APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00109678520208160001 Curitiba, Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 24/06/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

> APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COM ENFERMEIRA OBSTÉTRICA. RESOLUÇÃO 398 DA ANS. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO JUNTO AO PLANO. DEVER DA OPERADORA DE REEMBOLSAR O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Relação de consumo. 2. Cuida-se de ação em que pretende a autora a condenação da parte ré ao reembolso do valor pago com a contratação de enfermeira obstétrica particular para acompanhamento do parto, ante a inexistência de profissional da área credenciado junto ao plano, bem como a indenização pelos danos morais sofridos. 3. Nota-se, contemporaneamente, a crescente preocupação em oferecer às mulheres gestantes e parturientes, melhores condições de nascimento de seus filhos pela via do parto normal e evitar a realização de cirurgias cesarianas contra a sua vontade e sem presença de efetiva recomendação médica para tanto. 4. Nesse contexto, foi editada a Resolução 398 da ANS, de 05 de fevereiro de 2016, que prevê a obrigatoriedade de possibilitar a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no acompanhamento do trabalho de parto e do próprio parto, bem como manter atualizada a relação de profissionais contratados para livre consulta das beneficiárias. 5. A apelante/ré não nega a inexistência de credenciamento de enfermeiros obstétricos e obstetrizes para o acompanhamento do trabalho de parto, inexistindo profissional qualificado o acompanhamento do parto da apelada. 6. As cláusulas limitativas dos direitos do consumidor não podem se mostrar abusivas, estabelecendo regras que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Sendo a autora beneficiária do plano de saúde com cobertura obstetrícia e tratando-se de dever da operadora do plano a manutenção de profissionais de enfermagem obstétricos, não é razoável a exclusão do reembolso pela contratação do profissional, se o plano de saúde não disponibiliza profissionais credenciados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

> da área. 8. Fornecedora que deve responder pelo reembolso integral das despesas. 9. Dano moral configurado. 10. Fixação do quantum compensatório na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se apresenta dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 11. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01800371920208190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 23/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

De mais a mais, para o *quantum* indenizatório deve ser considerado também o porte da empresa ré, que é uma empresa reconhecida em sua área, de modo que tem condições de prevenir a ocorrência de semelhantes ilícitos com tecnologia e mão de obra especializada, mesmo assim acabou por violar o direito da parte autora.

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Anotando-se, por oportuno, que o valor fixado, inferior ao requerido na inicial não gera sucumbência recíproca quanto à tal pretensão nos termos do Enunciado de Súmula 326 do STJ.

Anota-se, por fim, que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por este Juízo foram enfrentados, de modo que se encontra atendida a regra prevista no art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos constantes na inicial, para o fim de:

(a) condenar a parte ré a custear o tratamento indicado para o caso da autora, consistente no fornecimento dos medicamentos "*sacituzumabe gavitecana (Trodelvy)*" e "*Granulokine*", por período indeterminado e conforme indicação médica. Por consequência, **confirmo a tutela de urgência;**

(b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 120.881,92 (cento e vinte mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), condizente aos gastos com tratamento médico-hospitalar efetivado pela autora, devidamente atualizados pelo INPC-IBGE desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da ocorrência da citação.

(c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC-IBGE a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento) e juros de mora de 1% a.m. a partir da data da citação (art. 405, CC).

Considerando que o ônus da sucumbência, condeno a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no valor correspondente a 10% sobre o valor da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Sobre os honorários advocatícios arbitrados, incide correção monetária pelo INPC-IBGE , a partir da sua fixação na sentença e, acrescidos, a contar do trânsito em julgado, de juros de mora de 1% (art. 406, CC, 2002) ao mês até o efetivo pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Campo Grande, *data da inclusão no sistema*.

Deni Luis Dalla Riva
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 17/01/2024 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830034-09.2023.8.12.0001 e código ID556d6T.